

**TEMA 129. NORMAS REGULADORAS DE LAS
TELECOMUNICACIONES. LA COMISIÓN NACIONAL
DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC):
ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y COMPETENCIA EN EL
ÁMBITO
DE LAS TELECOMUNICACIONES.**

Actualizado a 25/04/2023

1. LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 11/2022

1.1. TÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Objeto: Regulación de las telecomunicaciones que son **servicios de interés general** que se prestan en **régimen de libre competencia**. → **No servicio público** salvo teleco para defensa nacional, protección civil, seguridad vial o seguridad pública.

Ámbito de la Ley: Regulación de las telecom que comprenden:

- Instalación y explotación de redes y recursos asociados.
- Prestación de servicios de telecomunicaciones electrónicas y recursos asociados.
- Equipos radioeléctricos.
- Equipos terminales de telecomunicación.

Excluye:

- Contenidos, servicios que suministren contenidos.
- Servicios de comunicación audiovisual.
- Actividades de control editorial sobre dichos contenidos.
- Servicios de la Sociedad de la Información → Ley 34/2002.

Objetivos y principios:

- Fomentar competencia efectiva y sostenible.
- Promover el desarrollo del sector.
- Promover el despliegue de redes, la prestación de servicios y la interoperabilidad.
- Impulsar la innovación.
- Desarrollo del mercado interior en la UE
- Promover inversión eficiente en infraestructuras.
- Uso eficaz y eficiente de recursos limitados de telecomunicaciones.
- Fomentar la neutralidad tecnológica en la regulación.
- Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público.
- Defender los intereses de los usuarios asegurando acceso.
- Salvaguardar y proteger grupos sociales específicos y usuarios con discapacidad.
- Impulsar la universalización.

1.2. TÍTULO II – SUMINISTRO DE REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales

- Requisitos para operar: personas físicas o jurídicas nacionales, UE, Espacio Económico Europeo o acuerdos internacionales (puede haber excepciones autorizadas por el Gobierno).
- Previa notificación e inscripción en **registro operadores** (salvo servicios interpersonales independientes de numeración, autoprestación o si AAPP autoprestación: basta con comunicar al MAETD).

CAPÍTULO II: Notificaciones

- Derechos derivados de la notificación al registro de operadores (entre otros):
 - Suministrar redes y prestar servicios
 - Derechos de uso y ocupación de la propiedad privada y de dominio público
 - Derecho de uso de los recursos de numeración.
 - Interconexión.
 - Suministrar elementos del SU.
- Obligaciones derivadas de la notificación al registro de operadores:
 - En materia de interconexión y prestación del SU.
 - Llevar cuentas separadas o establecer separación estructural efectiva para las actividades asociadas con la explotación de redes y prestación de servicios (excepto entidades con ingresos inferiores a 50 millones de euros en la UE).

CAPÍTULO III. Acceso a las redes y recursos asociados e interconexión

- Los operadores tienen derecho y obligación (si se solicita) de negociar interconexión (excepto acceso a la red pública a través de una RLAN, cuando no forme parte de una actividad económica).
- No existirán restricciones que impidan a los operadores negociar entre sí acuerdos de acceso e interconexión.
- El MAETD podrá imponer obligaciones para que los servicios sean interoperables.
- La CNMC podrá imponer:
 - Obligaciones de interconexión.
 - Obligaciones de acceso a las APIs y EPGs.

CAPÍTULO IV. Regulación ex ante de los mercados

- CNMC definirá los mercados de referencia. Tiene en cuenta:
 - Recomendaciones y directrices de la Comisión Europea.
 - Dictámenes de ORECE
 - Informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
- CNMC podrá imponer a los operadores con poder significativo obligaciones específicas.
 - Previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

CAPÍTULO V. Separación funcional

- Si las obligaciones anteriores no han bastado para una competencia efectiva, CNMC puede imponer separación funcional a las empresas con poder significativo.
- Una empresa puede declarar la separación funcional voluntaria.

CAPÍTULO VI. Resolución de conflictos

- En el mercado español:
 - CNMC resuelve a petición de cualquiera de las partes interesadas.
- Transfronterizos:
 - Coordinación de la CNMC con otras autoridades nacionales.

CAPÍTULO VII. Numeración

Los planes nacionales designarán los servicios para los que pueden utilizarse los números.

- MAETD **elabora las propuestas de planes** nacionales y desarrollo normativo de estos planes.
 - Previo informe de la CNMC.
- **Gobierno aprueba por RD los planes nacionales de numeración.**
- **CNMC otorga los derechos de uso** de los recursos públicos regulados en los planes nacionales de numeración.

1.3. TÍTULO III – OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER PÚBLICO EN EL SUMINISTRO DE REDES Y EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

CAPÍTULO I. Obligaciones de servicio público

Dos categorías:

- **Servicio universal (SU):** conjunto de servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia de su localización geográfica, en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible. Incluye:
 1. Acceso a internet de banda ancha (ubicación fija). Al menos 10 Mbps (descendente).
 2. Comunicaciones vocales (ubicación fija).
- Otras características:
 - El Gobierno podrá revisar los servicios del SU y el alcance de sus obligaciones.
 - Tarifas especiales para garantizar que personas con necesidades especiales puedan tener acceso a las redes y servicios.
 - Usuarios finales con discapacidad tengan acceso.
 - MAETD designa al operador encargado del SU.

- CNMC determina si la prestación del SU supone una carga injusta para el operador.
- Otras obligaciones (interés general). El Gobierno puede imponer otras obligaciones de servicio público distintas del SU previo informe de CNMC y de la administración territorial competente.

CAPÍTULO II. Derechos de los operadores y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas

- Derechos de los operadores: ocupación del dominio público, de la propiedad privada siempre que no existan otras alternativas, podrán celebrar de manera voluntaria acuerdos de uso compartido.
- AAPP pueden instar al MAETD a establecer obligación de uso compartido.
- MAETD anualmente realiza estudio sobre el alcance y la extensión de las redes de banda ancha.
- Punto de gestión único del MAETD sobre condiciones/procedimientos.
- Todo proyecto de urbanización debe prever la instalación de obra civil para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

CAPÍTULO III. Salvaguardia de derechos fundamentales, secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

- Las medidas de acceso y uso de los servicios y aplicaciones a través de las redes de comunicaciones electrónicas respetarán los derechos y libertades fundamentales.
- Los operadores garantizarán el secreto de las comunicaciones → Obligados a hacer interceptaciones según LO 2/2002.
- Adoptarán las medidas técnicas y de gestión que garanticen la protección de datos de carácter personal → AEPD podrá examinar las medidas adoptadas por los operadores y podrá formular recomendaciones.

CAPÍTULO V. Derechos de los usuarios finales

- ❖ Ver derechos en PreparaTIC 29 T128 – Tema (arts. 65 y 66)

1.4. TÍTULO IV – EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN

- Normalización técnica mediante RD a aparatos de teleco y cómo los operadores deben publicar las especificaciones técnicas de las interfaces.
- Evaluación conformidad aparatos de telecomunicación → RD 188/2016.
- La prestación de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecom se realizará en régimen de libre competencia.
 - Podrán ser prestadores las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la UE o con otra nacionalidad, cuando así esté previsto en los acuerdos internacionales.
 - Los interesados presentarán al Registro de empresas instaladoras de telecomunicación (que gestiona la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales) una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos.

1.5. TÍTULO V – DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO

- El espectro es un bien de dominio público, cuya titularidad, planificación, gestión, administración y control corresponden al **Estado**.
- El **Gobierno** desarrollará mediante RD las condiciones para su adecuada administración.
- Tipos de uso del espectro:
 - Común: no precisa de ningún título (ej: walkie-talkie)
 - Especial: en bandas de frecuencia habilitadas para su explotación de forma compartida, sin limitación de número de operadores o usuarios y con las condiciones técnicas y para los servicios que se establezcan en cada caso (ej: WIFI en aviones)
 - Privativo: se realiza mediante la explotación en exclusiva o por un número limitado de usuarios de determinadas frecuencias en un mismo ámbito físico de aplicación.

- Los títulos habilitantes mediante los que se otorguen derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirán la forma de:
 - Autorización general: en los supuestos de uso especial de las bandas de frecuencia habilitadas a tal efecto.
 - Autorización individual: siguientes supuestos:
 - Si se trata de una reserva de derecho de uso especial por radioaficionados u otros sin contenido económico en cuya regulación específica así se establezca;
 - Si se otorga el derecho de uso privativo para autoprestación por el solicitante, salvo en el caso de AAPP, que requerirán de afectación demanial.
 - Afectación.
 - Concesión administrativas.

1.6. TÍTULO VI – LA ADMINISTRACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES

- Consideración de autoridades públicas competentes específicas en materia de telecomunicaciones:
 - Los órganos superiores y directivos del MAETD.
 - La CNMC → **autoridad nacional de reglamentación.**

1.7. TÍTULO VII – TASAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIÓN

- Tasa general de operadores.
- Tasas por numeración.
- Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
- Tasas de telecomunicaciones.

1.8. TÍTULO VIII – INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR

- **Función inspectora:**
 - MAETD.
 - CNMC.
- **Sanciones:**
 - Infracciones muy graves: hasta 20 millones de euros (podrán dar lugar a inhabilitación hasta de 5 años).
 - Infracciones graves: hasta 2 millones de euros.
 - Infracciones leves: hasta 100.000 euros
 - Estas sanciones pueden llevar aparejadas otras accesorias.

2. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CNMC

- **Objeto:** garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios.
- **Régimen jurídico:**
 - Personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada.
 - Autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las AAPP y de los agentes del mercado.
- **4 direcciones de instrucción:**
 - Dirección de Competencia.
 - Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual.
 - Dirección de Energía.
 - Dirección de Transportes y del Sector Postal.
- **Medios económicos:** asignaciones PGE+ su patrimonio y otros.
- **Documentos que puede hacer públicos:** disposiciones, resoluciones, acuerdos e informes que se dicten en aplicación de las leyes que las regulan.
- **Órganos de gobierno**
 - Funcionario de la CNMC.

- Presidente de la CNMC, que lo será también de su Consejo.
- El Consejo de la CNMC: 10 miembros (contando con el presi) nombrados RD. Órgano colegiado de decisión en dos salas (5 miembros cada 1):
 - Competencia.
 - Supervisión regulatoria.

2.1. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA CNMC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

Principales funciones de la CNMC en este ámbito son:

- **Análisis de mercados.** Observando obligaciones regulatorias específicas.
- **Concreción y desarrollo de obligaciones.** Sobre todo, a operadores con poder significativo de mercado.
- **Servicio universal y contabilidad regulatoria.**
- **Conflictos.** Entre operadores o entre operadores y otras entidades.
- **Portabilidad.** Conservación de la numeración (portabilidad), tanto fija como móvil.
- **Informes, consultas y circulares.**
- **Sancionadores.** Investiga las denuncias y resuelve procedimientos sancionadores.
- **Registros, SGDA Y Tasas.** (Sistema de Gestión de Datos de abonado).
- **Internacional.** Participación activa en distintos foros internacionales